УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ «Дирекция ТДФ»

_____ С.Е. Соляхутдинов

«09» 01 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контрактной службе (долее - Положение) устанавливает порядок создания и функционирования контрактной службы при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе на этапе планирования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения контрактов.

1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, гражданским законодательством, бюджетным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами, в том числе настоящим Положением.

Контрактная служба ***не является*** *структурным подразделением Заказчика, создается как коллегиальный орган с целью подготовки и осуществления закупок товаров, работ и услуг и подчиняется непосредственно заместителю директора - руководителю контрактной службы.*

Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы работников контрактной службы определяет должностные обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы, распределяет функциональные обязанности между указанными работниками.

1.3. Основными принципами создания и функционирования деятельности контрактной службы при осуществлении закупки являются:

профессионализм – привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок в целях осуществления своей деятельности на профессиональной основе;

открытость и прозрачность – свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение государственных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;

эффективность и результативность – заключение государственных контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения государственных нужд.

1.4. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается Заказчиком в лице директора.

Назначение на должность и освобождение от должности работника контрактной службы производится по решению руководителя Заказчика или лица, исполняющего его обязанности по представлению руководителя контрактной службы.

1.5. До 1 января 2017 года работником контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

1.6. Должностными лицами контрактной службы не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также лица контрольных органов в сфере закупок, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок в соответствии с Законом. В случае возникновения у должностного лица контрактной службы обстоятельств, которые могут привести к личной заинтересованности в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), такое лицо обязано проинформировать об этом руководителя Заказчика в письменной форме в целях исключения его из состава контрактной службы.

1.7. Руководитель контрактной службы:

- распределяет обязанности между работниками контрактной службы;

- представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и освобождении от должности работников контрактной службы;

- координирует в пределах компетенции контрактной службы работу других структурных подразделений Заказчика;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом.

II. Функции и полномочия контрактной службы

Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:

• Планирование закупок:

- разрабатывает план закупок на текущий год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством;

- организует на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,

определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- производит обоснование закупок,

- определяет объемы финансового обеспечения для осуществления закупок;

- определяет сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;

- организует утверждение плана закупок и изменений, вносимых в план закупок;

- формирует документ «Перечень государственных нужд» в программном комплексе «WEB –ТОРГИ–КС», размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) план закупок и вносимые в него изменения.

• Общественное обсуждение закупки

-организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги в случаях, предусмотренных Законом;

-по результатам обязательного общественного обсуждения закупки товара, работы или услуги в случае необходимости вносит изменения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или организует отмену закупки.

• План-график

- формирует План-график на финансовый год в соответствии с планом закупок;

- осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график;

- производит учет в плане-графике и повторное размещение несостоявшихся процедур размещения заказа;

- организует утверждение и согласование плана-графика;

- размещает план-график и вносимые в него изменения в программном комплексе «WEB–ТОРГИ-КС» и единой информационной системе.

- определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта.

• Формирование заявок на размещение заказа

- осуществляет подготовку документации (включая проект контракта) для передачи их уполномоченному органу с целью размещения в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, формирует заявку на закупку;

- производит согласование и утверждение документов в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 04.02.2014 № 50-пп «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области и заказчиков Тверской области».

•Определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков):

- участвует в процедуре размещения заказа через своего представителя;

- организует размещение заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

- оформляет закупки малого объема.

•Заключение, исполнение, изменение, расторжение контракта:

- осуществляет рассмотрение банковских гарантий и организует осуществление уплаты денежных сумм по банковским гарантиям (включая другие способы обеспечения исполнения контракта);

-участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- осуществляет формирование контракта, подписание его сторонами;

- оформляет в случае необходимости внесение изменений в контракт;

- осуществляет регистрацию заключенных контрактов (соответствующих изменений, в т.ч. претензионных документов) в Единой информационной системе (включая «WEB – ТОРГИ-КС»);

- организует приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе по отдельным этапам исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- обеспечивает создание приемочной комиссии;

- обеспечивает привлечение экспертов, экспертных организаций;

- осуществляет обеспечение финансирования (оплаты) поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, отдельных этапов исполнения контракта;

-взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;

- обеспечивает включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);

- осуществляет претензионную работу;

- участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной работы.

- выполняет все необходимые действия по размещению установленной Законом информации в Единой информационной системе (сведения о заключении контракта, изменении контракта, о претензионной работе, исполнении либо расторжении контракта и др.);

- организует учет и отчетность закупок (в том числе закупок малого объема) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

•Требования к работникам контрактной службы:

Должностные лица контрактной службы обязаны:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения своих должностных обязанностей;

3) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) при необходимости привлекать к своей работе экспертов, экспертные организации в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом и иными нормативными правовыми актами;

5) соблюдать иные обязательства и требования, установленные Законом.

Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом.

Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями Заказчика, комиссией по осуществлению закупок определяется Регламентом, утвержденным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.

III. Ответственность работников контрактной службы

Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

Должностные лица контрактной службы, виновные в нарушении Закона, иных нормативных правовых актов, предусмотренных Законом, а также норм настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора,
руководитель контрактной службы **Е.Г. Скрастынь**